

ORIGINALE ☐

COPIA ☒



Reg. Gen. Det.
N° 805 del 04/12/2023

COMUNE DI SQUILLACE
(Provincia di Catanzaro)

DETERMINAZIONE REG. SETTORE TECNICO N° 370 del 04/12/2023

OGGETTO: Fornitura, installazione e gestione struttura amovibile per l'erogazione di acqua microfiltrata.- Anticipazione alla ditta appaltatrice del 30% dell'importo contrattuale. Ditta TERMINTER.-
CIG (SMARTCIG): Z223C43836 **IMPEGNO:** 301 **Cap. 1080 - Cod. 0904202**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Premesso che:

-con deliberazione della Giunta Comunale n. 111 del 19/12/2021, l'Amministrazione Comunale, nell'ambito di iniziative volte alla sostenibilità urbana ed ambientale, ha inteso avviare il procedimento di creazione di un punto pubblico di erogazione di acqua potabile, anche addizionata ad anidride carbonica, che costituisca una concreta e sostenibile alternativa all'uso di acque minerali in bottiglia;

-con propria determinazione n° 514 del 28/08/2023, si è proceduto ad affidare la fornitura, l'installazione e la gestione di una struttura amovibile per l'erogazione di acqua microfiltrata (c.d. Casa dell'acqua) alla ditta TERMINTER con sede in Zona Industriale - San Filippo del Mela (ME) P.IVA 01145290837;

Vista la richiesta, per le vie brevi, con la quale la ditta appaltatrice TERMINTER ha chiesto l'anticipazione del prezzo pari al 30% del valore del contratto ai sensi della normativa vigente;

Atteso che l'art. 125, comma 1 del D.Lgs. n° 36/2023, prevede che: *“Sul valore del contratto di appalto è calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione anche nel caso di consegna dei lavori o di avvio dell'esecuzione in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 17, commi 8 e 9. Con i documenti di gara può essere previsto un incremento dell'anticipazione del prezzo fino al 30 per cento. Tali disposizioni non si applicano ai contratti di forniture e servizi indicati nell'allegato II.14. Per i contratti pluriennali l'importo dell'anticipazione deve essere calcolato sul valore delle prestazioni di ciascuna annualità contabile, stabilita nel cronoprogramma dei pagamenti, ed è corrisposto entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prima prestazione utile relativa a ciascuna annualità, secondo il cronoprogramma delle prestazioni. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. La garanzia è rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 106, comma 3, con le modalità previste dal secondo periodo dello stesso comma. L'importo della garanzia è gradualmente e automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.”*;

Vista la fattura n° 1565 del 27/11/2023 emessa dalla ditta TERMINTER con sede in Zona Industriale - San Filippo del Mela (ME) P.IVA 01145290837;

Preso atto di aver verificato la regolarità contributiva della Ditta “TERMINTER” P.I. 01145290837, con sede in Zona Industriale – San Filippo del Mela (ME), e che il documento attestante la stessa è identificato con D.U.R.C. regolare prot. INPS_37441655 con scadenza validità al 06/01/2023;

Dato atto che per venire incontro alle esigenze di liquidità dell'impresa è opportuno incrementare fino al 30% l'anticipazione contrattuale;

Ritenuta ed attestata l'inesistenza di posizioni di conflitto del sottoscritto, anche potenziale, di cui all'art. 6 bis della Legge 241/1990 come introdotto dalla Legge anticorruzione n. 190/2012;

Considerato che:

-il Responsabile Unico del Progetto (RUP) ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n° 36/2023 è l'Arch. Antonio Macaluso;

-il suddetto RUP è anche responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione ai sensi dell'art. 4 della Legge n° 241/90;

Visto il Regolamento Comunale degli Uffici e dei Servizi;

Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente regolamento contabile;
Visto l'articolo 3 della Legge n° 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;
Visto il T.U. sull'ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto lgs. 18 agosto 2000, n° 267;
Vista la Legge 7 Agosto 1990 n° 241;
Visto il D.Lgs. n° 152 del 03.04.2006;
Visto il D.Lgs. 31 marzo 2023, n° 36;

D E T E R M I N A

per le motivazioni esposte in premessa, le quali si intendono di seguito integralmente riportate:

1. di liquidare alla ditta TERMINTER con sede in Zona Industriale – San Filippo del Mela (ME) P.IVA 01145290837 l'anticipazione contrattuale stabilita dall'art. 125, comma 1 del D. Lgs. n° 36/2023, pari al 30%, per € 3.096,63 oltre IVA al 22% e, quindi, per un totale complessivo di € 3.777,89;
2. di gravare la relativa spesa sul Cap. 1080 – Cod. 0904202, del bilancio corrente.
3. di stabilire che l'operatore economico "TERMINTER con sede in Zona Industriale – San Filippo del Mela (ME) decadrà dall'anticipazione se l'esecuzione dei lavori non procederà secondo i tempi contrattuali e sulle somme da restituire saranno dovuti gli interessi corrispettivi al tasso di interesse legale con decorrenza alla data dell'erogazione dell'anticipazione;
4. di dare atto che la presente determinazione è esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile, ai sensi degli artt.153 e 184, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;
5. di prendere atto che ai sensi dell'art. 6 bis della legge 07/06/1990 n° 241, come introdotto dall'art. 1, comma 41 della legge 06/11/2012 n° 190, non sussistono motivi di conflitto d'interesse, previsti dalla normativa vigente, per il Responsabile del Procedimento o per chi lo adotta;
6. di autorizzare il Responsabile del Settore Finanziario ad emettere il relativo mandato di pagamento;
7. di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato, per giorni 15, sull'Albo pretorio online del Comune di Squillace nonché nella sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n. 33/2013 e degli artt. 27 e 28, comma 3 del D.Lgs. n. 36/2023.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
f.to (arch. Antonio Macaluso)

SERVIZIO FINANZIARIO E DI RAGIONERIA

Al presente provvedimento si appone il visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria con impegno a valere sul Cap. 1080 – Cod. 0904202 del bilancio corrente.
Squillace, lì _____

f.to Il Responsabile del Servizio
(Dott. Pasquale Muccari)

Ai sensi e per gli effetti dell'art.35 - comma 7 del Regolamento di Contabilità, copia della presente è stata pubblicata all'Albo Pretorio in data _____

f.to L'Impiegato Responsabile

Copia conforme all'originale
Squillace, lì _____

Il Responsabile del Settore Tecnico
(arch. Antonio Macaluso)